

1512761-18.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145525/2022 - 73º D.P. JACANA, 25246147 - 73º D.P.

JACANA, 2145525 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

HUGO FERNANDO TEIXEIRA CUTRIM

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512761-18.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512761-18.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145525/2022 - 73º D.P. JACANA, 25246147 - 73º D.P.

JACANA, 2145525 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

HUGO FERNANDO TEIXEIRA CUTRIM

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

HUGO FERNANDO TEIXEIRA CUTRIM, foi denunciado nos termos do artigo de 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal,

porque no dia 28 de maio de 2022, por volta das 11h45, na Alameda dos Canários, altura do número 78, Tremembé, nesta cidade e Comarca da Capital, Hugo Fernando Teixeira Cutrim trazia consigo, para fins de comercialização e consumo de terceiros, 17 porções de cocaína pesando 3,1 gramas, e outras 4 porções de cocaína, pesando 2 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21 e laudo de constatação de fls. 05/08, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo foi apurado, guardas municipais realizavam deslocamento após atenderem um chamado via CETEL quando, ao passarem pelo local dos fatos, avistaram Hugo sentado em uma cadeira. O denunciado, ao notar a presença dos agentes estatais imediatamente se levantou e passou a correr, atitude esta que levantou a suspeita de que algo de ilícito estava ocorrendo.

Os guardas municipais foram no encalço de Hugo logrando êxito em detê-lo momentos depois. Em revista pessoal, foram encontradas nas vestes do denunciado 21 porções de cocaína, além da quantia de R\$ 142,00 em espécie.

Em razão desses fatos, o denunciado foi conduzido ao distrito policial, local no qual, ao ser interrogado, negou o tráfico, aduzindo ser somente usuário de drogas (fls.12).

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2022 (fl. 80/81). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e ao final o réu foi interrogado. Em seguida, as partes debateram, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal nos termos da denúncia e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.01/03), auto de prisão em flagrante (fl.04), auto de exibição e apreensão (fl. 21), Laudo de constatação (fls. 05/08) e Laudo químico toxicológico definitivo (fls. 83/86 e 97/100).

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu afirmou que estava perto de casa, e lá ia haver um evento de virada cultural, e aguardava os amigos para fazer consumo da droga. Mostrou sua carteira para os guardas. Havia comprado a droga em Santana naquele dia. Ia fazer uso das 21 porções junto com seus amigos. Tinha 142,00 na carteira. Trabalhava como auxiliar de pintura. Estava em liberdade há dois anos por assalto e extorsão cometidos em 2010. Estava de RA. O local em que estava é uma praça.

A testemunha Edimar Elias, GCM, disse que foi atender chamado de que havia um terreno próximo lá que estava sendo invadido, mas no momento não havia ninguém lá. Ao saírem de lá e passando pela rua alameda dos canários, o réu estava no local e ao avistar a viatura se levantou e ia embora do local, se evadindo. Então fizeram acompanhamento. Ao ser abordado, ele disse que estava com drogas no bolso do moletom. Ele estava com o total de 21 porções, sendo 17 pinos e 4 invólucros de plástico, análogos a cocaína. Ele disse que era dele e que seria usuário. Na carteira havia 142,00, em dinheiro trocado. O réu estava sentado numa cadeira nesse local e tinha mais duas pessoas por ali, que também foram abordados, mas nada havia com eles.

A testemunha Marcelo Ribeiro, GCM, disse que receberam informação de estava ocorrendo uma invasão em uma área próxima a esse local. Em averiguação nada foi constatado. Na volta entraram nessa rua e o réu ao perceber se levantou e saiu andando apressadamente. Levantou suspeita, em abordagem, no bolso a blusa foram encontradas porção de cocaína (21 invólucros foram encontrados com ele, sendo 17 pinos e 4 embalagens plásticas). Ele falou que era dele e que era usuário. Também foi encontrado dinheiro com ele, em notas trocadas. Ele estava sentado em uma praça, em uma cadeira. O dinheiro estava na carteira dele.

Relevante apontar que nada há nos autos para se desacreditar da palavra dos agentes estatais.

Confira-se:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal nº 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

Ademais, o réu admitiu que estava mesmo no local e com ele foram apreendidas as drogas, contudo, afirmou que a droga se destinava a seu uso próprio e que cederia parte dela a seus amigos, a fim de juntos consumirem na festa denominada virada cultural, que ocorreria naquele dia próximo a sua casa.

Observo que a quantidade de drogas apreendida com o acusado, bem como as circunstâncias da prisão, não são suficientes para a comprovação de que de fato exercia o tráfico de drogas naquela localidade.

Os guardas civis não viram movimentação típica de venda e o dinheiro foi encontrado dentro da carteira do acusado.

Ademais, houve a apreensão de pequena quantidade de drogas (5,1 g de cocaína, no total), não se podendo afastar a versão do acusado de que a droga se destinava a seu próprio consumo, bem como cessão a terceiros de seu relacionamento. Assim, entendo que a prova se mostra insuficiente para a capitulação legal dada na denúncia, se mostrando viável a desclassificação para o §3º, do art. 33: "Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem", consoante requerido pela Defesa.

Com efeito, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 prescreve que: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". Na dicção legal, portanto, a quantidade da substância entorpecente apreendida constitui apenas um dos elementos eleitos pela norma para a classificação da conduta do agente, de forma que tudo dependerá das circunstâncias do caso concreto.

No caso dos autos, observo que além da pequena quantidade de drogas, compatível com a tese apresentada pelo acusado, não foi visualizado nenhum comportamento típico de traficância, como a venda ou entrega de drogas a terceiros. Consta ainda que o réu estava próximo de sua residência, sentado em uma praça onde só havia outras duas pessoas que foram abordadas e com elas nada foi localizado. A data da prisão (28 de maio) realmente coincide com o evento informado, denominado Virada Cultural.

Forçosa, destarte, a desclassificação do crime, com a condenação do réu por infração ao artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase da dosimetria penal, observo que o acusado possui maus antecedentes (Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0050812-81.2009.8.26.0050 (050.09.050812-2), Sentença Condenatória em 15/10/2009, Crime: Art.180, caput, e 311, caput Obs.: c.c. art. 29 do CP). Aumento a pena de 1/6, o que resulta em 07 meses de detenção e pagamento de 816 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, observo que o réu é reincidente (Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0016039-73.2010.8.26.0050 (050.10.016039-5), Condenatória com trânsito em julgado em 02/09/2013, Crime: Código Penal, 157, §2º, I, II E V, 158, §3º, 158, §1º, C.C., 69, todos do CP). Compenso a atenuante da confissão com o agravante da reincidência, mantendo a pena inalterada.

Com relação à agravante pleiteada pelo Ministério Público, prevista no artigo 61, II, 'j', do Código Penal, observo que, em que pese o Estado brasileiro tenha decretado estado de calamidade pública em data anterior aos fatos narrados na

inicial, em decorrência da pandemia da doença COVID-19, deve-se consignar que a natureza de tal calamidade em nada facilita, em princípio, a execução ocasional de todo e qualquer crime, não se vislumbrando a aplicação genérica da agravante em debate em toda e qualquer condenação criminal, exigindo-se um efetivo nexo causal entre a prática delitativa e a maior facilidade para a perpetração do delito, o que, no caso em tela não resultou demonstrado. O réu praticou o delito na via pública, pouco ou nada influenciando que o fato tenha ocorrido durante a pandemia, sendo forçoso admitir que não ficou delineado o nexo causal entre a pandemia de COVID-19 e o crime.

Nesse sentido:

“O Código Penal manda agravar a pena quando o agente se aproveita de especiais situações para a prática do crime, perpetrando-o em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou outra calamidade pública semelhante. Embora não tendo provocado tais situações, o agente se vale das facilidades que dela decorrem: dificuldades de policiamento, menor cuidado da vítima etc. (DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JR, Roberto, DELMANTO, Fabio M. de Almeida. Código Penal Comentado. 9ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 271). (grifos nossos)”.

Diante das desfavoráveis circunstâncias judiciais que ensejaram aumento da pena-base, e considerando a reincidência do réu, fixo regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da pena, única resposta penal suficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Por tais razões deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicar sursis.

O disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, em nada altera a escolha do regime, visto que o tempo de prisão processual representa pequena parcela da pena a que o réu foi condenado. Consta ainda que o réu ainda cumpre pena pela prática de outro crime, de modo que necessária a expedição de guia de recolhimento para eventual verificação de unificação de penas.

Ausentes elementos quanto à condição econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR HUGO FERNANDO TEIXEIRA CUTRIM, por infração ao artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06 às penas de 07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal, em regime inicial semiaberto.

O acusado não poderá apelar em liberdade porque, preso em flagrante, teve decretada e mantida a prisão preventiva durante todo o processo, inexistindo alteração nas circunstâncias que ensejaram a prisão cautelar, senão o término da instrução processual. Não se justifica, assim, que após a prolação de sentença condenatória, possa aguardar eventual julgamento de recurso em liberdade, revelando-se agora também necessária a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que ainda cumpria pena no regime aberto pela prática de outro crime. Assim, mantida a necessidade de prisão cautelar, recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei, observada eventual gratuidade processual.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, caso tal providência já não tenha sido adotada. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA